

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2530 บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

นาย สม ชาย ปิ่น ประดับ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.พ.พ. มาตรา 227, มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 850, มาตรา 852, มาตรา 880

การที่จำเลยที่ 1 ลูกจ้างกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขั้บรถยนต์ โดยประมาทชนรถโจทก์ที่ 2 เสียหายแล้วได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 ย่อมทำให้สิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดระงับไป และทำให้ได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโดยอาศัยมูลละเมิดและทำให้ความรับผิดชอบของ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างระงับไปด้วย

จำเลยที่ 1 ยังมิได้ชำระค่าเสียหายตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้แก่ โจทก์ที่ 2 ความผูกพันตามสัญญาประกันภัยซึ่งโจทก์ที่ 1 ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ค่า สินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 2 ย่อมยังไม่ระงับ เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้ใช้ค่าซ่อมรถแทน โจทก์ที่ 2 ไป จึงเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามจำนวนที่ชดใช้ไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่โจทก์ที่ 2 มีสิทธิเรียกร้องจาก จำเลยที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้

โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2 ที่จะเรียกร้องจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้นเมื่อจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวกับโจทก์ที่ 2 ด้วยโจทก์ที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ได้.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับประกันภัยรถยนต์ไว้จากโจทก์ที่ 2 ในวงเงิน 50,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้ขับรถชนรถของโจทก์ที่ 2 ด้วยความประมาทในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย โจทก์ที่ 1 จ่ายค่าซ่อมแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 28,405 บาท ระหว่างซ่อมโจทก์ที่ 2 เสียค่าว่าจ้างรถคันอื่นไปประกอบธุรกิจ และเมื่อซ่อมเสร็จแล้วรถเสื่อมสภาพลง ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 30,535 บาทแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 35,475 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่าจำเลยที่ 2 มิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และไม่ได้ให้จำเลยที่ 1 ทำการตามทางการที่จ้าง จำเลยที่ 1 มิได้ขับรถโดยประมาท แต่เหตุเกิดเพราะโจทก์ที่ 2 เป็นฝ่ายประมาท จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสองเนื่องจากโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในเรื่องละเมิดคดีนี้แล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 1 รับประกันภัยรถยนต์โจทก์ที่ 2 ต่อมาในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย จำเลยที่ 1 ได้ขับรถชนซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นเจ้าของในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ชนท้ายรถของโจทก์ที่ 2 โดยละเมิดเป็นเหตุให้รถของโจทก์ที่ 2 เสียหาย โจทก์ที่ 1 ช่อมรถให้โจทก์ที่ 2 ตามสัญญาประกันภัยเสียค่าซ่อมไปเป็นเงิน 28,405 บาท หลังเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 1 ตกลงกับโจทก์ที่ 2 ยอมรับผิดชอบและยอมชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 30,730 บาท โดยขอผ่อนชำระเป็น 2 งวด ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.6 มีข้อความว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบและยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 30,730 บาทโดยผ่อนชำระเป็น 2 งวด งวดแรกจะชำระในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นเงิน 15,365 บาท งวดที่ 2 จะชำระในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นเงิน 15,365 บาท เอกสารดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 เมื่อจำเลยที่ 1 ยังมิได้ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 ตามสัญญาดังกล่าว จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาความผูกพันตามสัญญาประกันภัยซึ่งโจทก์ที่ 1 จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ที่ 2 ย่อมยังไม่ระงับไป เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้จ่ายค่าซ่อมรถแทนโจทก์ที่ 2 ไปแล้ว ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2 ผู้เอาประกันภัยได้ตามจำนวนเงินที่โจทก์ที่ 1 ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินจำนวนที่โจทก์ที่ 2 มีสิทธิเรียกร้องเอาแก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าซ่อมรถ

จำนวน 28,405 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่โจทก์ที่ 1 เข้ารับช่วงสิทธิคือวันที่ 13 เมษายน 2524 อันเป็นวันที่โจทก์ที่ 1 ได้ชำระค่าซ่อมรถไปและวินิจฉัยฎีกาโจทก์ข้อสุดท้ายว่าเมื่อโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นแล้วก็ต้องถือว่ามีสัญญาประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นแล้ว และมีผลบังคับกันได้ตามกฎหมาย ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ย่อมทำให้สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดเดิมระงับไปและทำให้ได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น เมื่อมูลหนี้ละเมิดเดิมระงับไปแล้ว โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโดยอาศัยมูลหนี้ละเมิดนั้นและย่อมทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 นั้นระงับไปด้วยโจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิดจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้เช่นกัน โจทก์ที่ 1 เป็นผู้รับช่วงสิทธิของโจทก์ที่ 2 ที่จะเรียกร้องจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 28,405 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 เมษายน 2524 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสียง ตริวิมล-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำนง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ